

LOS PEOPLE'S BRIEFS

Registros en las escuelas



ESCRITO POR DEMMA ORELLANA

¿Qué sucede cuando la mochila que llevas sobre los hombros se convierte de repente en el centro de una investigación escolar? Esta edición de The People's Briefs: Registros en las escuelas sigue la historia detrás de los registros estudiantiles, la Cuarta Enmienda y *New Jersey v. T. L. O.* para explorar dónde termina la seguridad escolar y dónde comienza la privacidad de los estudiantes.



CONTENIDO

1 Introducción

2 Conceptos básicos

3 Definiciones

4 Expectativa de privacidad

5 Sospecha razonable

6 Quién realiza un registro

7 Artículos que pueden ser registrados

8 Consecuencias



9 New Jersey v. T. L. O.

10 Conclusión

11 Citas



LA INTRODUCCIÓN

El sonido del timbre retumba en tus oídos mientras dejas atrás dos períodos de biología. Todos se dirigen rápidamente hacia el comedor; los casilleros se cierran de golpe, las zapatillas rozan el suelo y alguien se ríe demasiado fuerte a lo lejos. Es un día como cualquier otro. Escuchas a un profesor decir: “Oye, ven aquí un segundo”. Supones que simplemente se trata de otro estudiante usando su teléfono, quizás enviándole un mensaje a su mamá. Sigues caminando hasta que la voz se acerca nuevamente y, de repente, estás frente a frente con un administrador de la escuela con el rostro enrojecido. Te explica rápidamente, con claridad y molestia, que se ha recibido un informe. Se encontró algo en algún lugar cerca de tu salón de clases, donde otros 20 estudiantes también acababan de salir. Sus ojos se fijan en la mochila que llevas sobre el hombro, medio abierta y llena de papeles. Esta mochila era lo más normal que podía ser, pero aun así te preguntan,

“¿Podemos echar un vistazo adentro?”

Te detienes, por supuesto, porque lo único que querías era llegar al comedor, hacer fila temprano para no pasar tu tiempo esperando en lugar de comiendo. Pero ahora estás atrapado con un administrador que, estás seguro, solo está allí para hacer que tu lunes sea aún peor. Pero al final, quizás no tienes nada que ocultar. Quizás sí. Quizás no tienes idea de qué están buscando. Y mientras estás abriendo tu mochila, a punto de entregársela, suponiendo que realmente no tienes otra opción, te detienes. Te pidieron que te registraran, pero quizás hay otra pregunta que debe hacerse antes.

¿Pueden registrarte?

Aunque no lo creas, esto es más común de lo que podrías pensar y, en la escuela, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Los estudiantes de escuelas públicas tienen derechos constitucionales, incluyendo la protección contra registros e incautaciones irrazonables establecida por la Cuarta Enmienda. Pero las escuelas también tienen la responsabilidad de mantener la seguridad, el orden y un entorno de aprendizaje para todos. Debido a esto, las normas que regulan los registros en las escuelas no siempre son las mismas que se aplican fuera de la escuela. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuándo puede una escuela registrar a un estudiante? ¿Qué hace que un registro sea razonable? ¿Hasta dónde puede llegar un funcionario escolar? ¿Y qué sucede cuando un registro cruza el límite entre mantener la seguridad escolar e invadir la privacidad de un estudiante? Para responder a estas preguntas, tenemos que mirar más allá de las reglas escritas en papel. Tenemos que mirar a los estudiantes que se encontraron en el centro de la ley y a las decisiones judiciales que ayudaron a definir lo que las escuelas pueden y no pueden hacer. Esto nos lleva a nuestra Edición de agosto de Los People's Briefs: Registros en las Escuelas.





CONCEPTOS BÁSICOS



Empecemos con lo básico. ¿Qué son los registros? Bajo la Cuarta Enmienda, un registro se define como cuando un funcionario, empleado o agente del gobierno va más allá de la expectativa razonable de privacidad de una persona. Esto significa que se violan los límites y los estándares habituales de lo que una persona considera privado. Esto no significa que automáticamente sea un registro ilegal. Para decirlo de manera sencilla, es como si conocieras a alguien en una fiesta y, mientras conversaban, pareciera que esa persona quisiera saber demasiado sobre tu gato, Whiskers, como cuándo recibió sus últimas vacunas y cuál es exactamente su horario de comidas, ¡y ni siquiera tiene un gato! Basándote en lo que te sientes cómodo compartiendo con alguien que es prácticamente un completo desconocido, piensas que es un poco invasivo, así que le dices que está siendo demasiado entrometido.

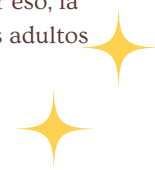
Los registros legales también son muy importantes. Aunque en lugares como las escuelas pueden parecer un momento pequeño, como echar un vistazo dentro de una mochila, pueden cambiar el rumbo de la vida de algunos estudiantes. Todos tenemos cosas que preferiríamos mantener para nosotros mismos, pero la privacidad no es absoluta. Los registros legales de una persona son importantes porque protegen sus derechos constitucionales y, al mismo tiempo, permiten que la policía encuentre pruebas de manera segura. Nunca se sabe quién podría estar escondiendo algo peligroso, y los registros ayudan a mantener a salvo al público en general. Pero nada es perfecto, especialmente cuando se trata de la ley. Por eso, aunque los registros existen para investigar a quienes podrían hacernos daño, si se llevan a cabo de manera incorrecta, pueden causar más daño que beneficio.

Se trata de encontrar un equilibrio entre si los derechos de una persona tienen más peso que la razón del gobierno para realizar el registro, y las reglas cambian cuando se trata de las escuelas. Un registro en el entorno escolar se define como la investigación de una persona o propiedad de un estudiante cuando ese estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad relacionada con dicho objeto o consigo mismo. Si no quisieras que tu maestro simplemente revisara tu mochila porque es tu pertenencia y consideras un poco invasivo que lo haga, eso constituye una expectativa de privacidad en la escuela. Un registro escolar normalmente puede incluir abrir un casillero, revisar lo que hay dentro de la mochila de un estudiante, revisar su teléfono celular o dispositivo electrónico personal, o exigirle que vacíe sus bolsillos o que se someta a un registro físico.

La expectativa de privacidad de un estudiante puede ser diferente cuando utiliza una propiedad que pertenece y está bajo el control de un distrito escolar. Los distritos escolares pueden establecer políticas que informen a los estudiantes que determinados objetos propiedad del distrito, como casilleros, escritorios o dispositivos tecnológicos proporcionados por la escuela, pueden ser inspeccionados y, dependiendo de esas políticas, si un estudiante tendría o no una expectativa de privacidad sobre un objeto propiedad de la escuela. En estos casos, cuando un estudiante podría no tener una expectativa de privacidad sobre un objeto perteneciente a la escuela, no está completamente claro si se consideraría un registro bajo la Cuarta Enmienda.

Los registros ocurren en las escuelas para mantener a los estudiantes y al personal fuera de peligro, detener la violencia o los robos y evitar que artículos ilegales, como drogas o armas, entren a la escuela. Las escuelas también tienen la obligación legal de proteger a todas las personas que se encuentran allí, por lo que las reglas sobre los registros y las condiciones para determinar si pueden realizarse son menos estrictas que las reglas que normalmente se aplican a la policía. Las escuelas tienen la obligación de actuar in loco parentis, lo que significa “en sustitución de los padres”. Esta doctrina legal obliga a las escuelas a hacer todo lo posible para mantener a salvo a todas las personas que se encuentran allí. Y aunque las escuelas no pueden prevenir todos los peligros posibles, tienen la obligación de actuar y proteger contra peligros previsible, como que un estudiante tenga un objeto peligroso o ilegal.

Como dijimos anteriormente, la Cuarta Enmienda se refiere a los registros y a la protección de las personas frente a ellos cuando el registro es realizado por un funcionario, empleado o agente del gobierno. Entonces, ¿por qué los estudiantes siguen teniendo protecciones bajo la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables en las escuelas? Esto se debe a que el personal de las escuelas públicas actúa como agentes del gobierno, pero, en lugar de necesitar una orden judicial para registrar a un estudiante, necesitan una sospecha razonable. Debido a la obligación legal de las escuelas de mantener a todos a salvo, y debido a que el personal escolar sigue siendo considerado un agente del gobierno y puede ser responsabilizado por registros irrazonables, las escuelas deben equilibrar los derechos de los estudiantes y sus expectativas razonables de privacidad mediante la sospecha razonable. Por eso, la protección contra los registros bajo la Cuarta Enmienda es diferente para los estudiantes dentro de la escuela que para los adultos fuera de ella.



DEFINICIONES

- ✦ Registro individual: Cuando un funcionario, empleado o agente del gobierno va más allá de la expectativa razonable de privacidad de una persona con respecto a su persona o sus pertenencias personales.
- ✦ Expectativa subjetiva: Una persona debe demostrar que realmente esperaba tener privacidad con respecto a su persona o sus pertenencias personales.
- ✦ Expectativa objetiva: La sociedad debe considerar que dicha expectativa es justa, normal y razonable, especialmente dependiendo de la situación.
- ✦ Expectativa razonable de privacidad: Cuando se demuestra y se reconoce tanto la expectativa subjetiva como la expectativa objetiva, se confirma la expectativa razonable de privacidad de una persona. Cuando un registro es realizado por un funcionario, empleado o agente del gobierno, entran en juego las protecciones y los derechos de una persona bajo la Cuarta Enmienda. Ten en cuenta que esta expectativa razonable de privacidad puede demostrarse simplemente manteniendo algo en privado y no necesita ser expresada explícitamente. Las expectativas razonables de privacidad también pueden demostrarse o expresarse en cualquier momento antes, durante o inmediatamente después de un registro.
- ✦ Razonable: Una acción, decisión o creencia que es justa, racional y apropiada dadas las circunstancias y el entorno de un evento. No es un término con una definición exacta. Es un término flexible utilizado por las personas que trabajan dentro del ámbito legal para evaluar y determinar cómo debería actuar una persona común y prudente en una situación específica.
- ✦ Cuarta Enmienda: La Cuarta Enmienda protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno. Por lo general, exige que la policía tenga causa probable y una orden judicial específica antes de realizar un registro, aunque existen excepciones al requisito de una orden judicial.
- ✦ Irrazonable: Una acción, decisión o creencia que va en contra del sentido común, es injusta, se basa en información que no es objetiva o no cumple con el nivel de cuidado que se espera de una persona común.
- ✦ Sospecha razonable: Una condición que permite al personal escolar y, de acuerdo con las políticas estudiantiles, registrar a un estudiante cuando existen otras dos condiciones. Primero, el registro debe estar justificado desde el principio, lo que significa que existen motivos razonables para sospechar que registrar al estudiante revelará pruebas de que ha infringido o está infringiendo la ley o las reglas escolares y que podría causar un daño previsible. En segundo lugar, el alcance del registro debe estar razonablemente relacionado con las circunstancias que lo justificaron. Esto significa que la manera en que se realiza el registro y los objetos que se revisan deben estar razonablemente relacionados con los objetivos originales del registro. Esto también significa que el registro no puede ser excesivamente invasivo teniendo en cuenta la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción de la que se sospecha que es responsable.
- ✦ Registro aleatorio: Un tipo de registro sin sospecha. Estos registros no se realizan debido a una sospecha individual, sino como una medida preventiva, ya que las escuelas tienen la obligación legal de proteger a todas las personas que se encuentran allí. La legalidad de un registro aleatorio depende de si la escuela tiene un problema comprobado, un interés apremiante o una necesidad especial que justifique realizar un registro sin sospecha, y de si el registro aleatorio está relacionado con el deber de proteger a sus estudiantes y al personal. Un registro aleatorio necesita una excepción basada en una necesidad especial. Según el problema comprobado que tenga la escuela, esta puede elegir un grupo de estudiantes, como un grado o un equipo, para realizar registros aleatorios. Sin embargo, la idea de un registro aleatorio es que, dentro del grupo seleccionado, las personas que serán registradas se elijan completamente al azar. Las consecuencias que surjan después de un registro aleatorio también influyen en determinar si este fue constitucional, como el trato recibido, el apoyo proporcionado, las consecuencias penales, la participación de las autoridades policiales o los castigos.
- ✦ Causa probable: Esto requiere que la policía tenga motivos razonables, basados en hechos y circunstancias, para creer que se ha cometido un delito, que una persona específica lo cometió o que hay pruebas de un delito presentes antes de realizar un arresto o un registro.
- ✦ Registro sin sospecha: Al igual que un registro aleatorio, un registro sin sospecha puede aplicarse a un grupo específico y definido siempre que exista un problema identificado en la escuela (una excepción basada en una necesidad especial) que deba abordarse. La principal y más importante diferencia es que los grupos no son seleccionados porque los funcionarios sospechen individualmente que están cometiendo una infracción. Las consecuencias no cambian por el hecho de que el registro sea sin sospecha; lo que importa es que, antes del registro, no existiera sospecha de que una persona específica estuviera cometiendo una infracción. Un ejemplo común de un registro sin sospecha son los detectores de metales.

DEFINICIONES

★ **Alcance:** El registro debe ser proporcional a la gravedad de la regla que se sospecha que fue infringida, y no puede realizarse un registro excesivamente invasivo si la regla que originalmente se sospechaba que había sido infringida era menor. Los objetos revisados y el tipo de registro deben mantenerse estrictamente relacionados con la sospecha original.

★ **La excepción de "necesidad especial":** Los tribunales permiten registros aleatorios o sin sospecha (como pruebas de drogas para atletas o inspecciones específicas de ciertos programas) únicamente cuando la escuela demuestra un interés apremiante y concreto o una crisis documentada, como un problema grave y generalizado de drogas o armas que las medidas ordinarias no pueden resolver.

★ **La regla de exclusión:** Este es un principio legal que impide que el gobierno utilice pruebas obtenidas ilegalmente contra un acusado en un juicio penal. Se utiliza principalmente para proteger los derechos establecidos por la Cuarta Enmienda, que prohíbe los registros e incautaciones irrazonables.

★ **Apelación:** Una solicitud formal a un tribunal superior para que revise, modifique o revoque una decisión tomada por un tribunal inferior. Es un proceso para corregir errores legales, no para volver a juzgar el caso desde cero. No se pueden presentar nuevas pruebas, testigos, etc.

★ **Inmunidad parental:** Una doctrina legal que, en ciertas circunstancias y dependiendo de la jurisdicción, puede limitar o impedir que un hijo presente determinadas demandas civiles contra su padre o madre. Esta doctrina tiene excepciones y varía según el estado y el tipo de demanda.

★ **Certiorari:** Una solicitud formal para que un tribunal superior, especialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, revise una decisión tomada por un tribunal inferior. Cuando la Corte Suprema concede el certiorari, acepta revisar el caso. Por lo general, la Corte tiene discreción para decidir qué casos revisa.

★ **Decisión del tribunal:** La conclusión o regla jurídica del tribunal que resuelve directamente la cuestión planteada en un caso. La decisión explica lo que el tribunal determinó y el principio jurídico que respalda dicha decisión.





EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD

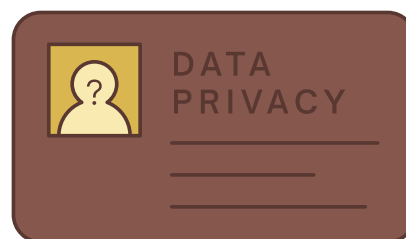


En términos del estudiante que está siendo registrado, una gran parte de la 4ª Enmienda es la expectativa razonable de privacidad. Cuando se demuestra y se reconoce tanto la expectativa subjetiva como la expectativa objetiva, se confirma la expectativa razonable de privacidad de una persona, y cuando un registro es realizado por un funcionario, empleado o agente del gobierno, entran en juego las protecciones y los derechos de una persona bajo la 4ª Enmienda. La expectativa subjetiva significa que una persona debe demostrar que realmente esperaba tener privacidad con respecto a su persona o sus pertenencias personales. Ten en cuenta que esta expectativa razonable de privacidad puede demostrarse simplemente manteniendo algo en privado y no necesita ser expresada explícitamente. La expectativa objetiva significa que la sociedad debe considerar dicha expectativa como justa, normal y razonable, especialmente dependiendo de la situación. Las expectativas razonables de privacidad también pueden demostrarse o expresarse en cualquier momento antes, durante o inmediatamente después de un registro.

Hay algunos aspectos adicionales de estas reglas, como sucede con todo cuando se trata de la ley. La propiedad puede respaldar una expectativa de privacidad, pero no la crea automáticamente, al igual que no ser propietario de algo no elimina automáticamente dicha expectativa. Por ejemplo, imagina que un estudiante guarda un diario personal. El diario le pertenece, lo mantiene cerrado y, por lo general, no permite que otras personas lo lean. Probablemente tendría una fuerte expectativa personal de que su contenido permanezca privado. Pero una expectativa razonable de privacidad no significa que el diario nunca pueda ser registrado. Un miembro del personal dentro de una escuela aún puede estar legalmente autorizado a registrar algo en lo que una persona tiene un interés de privacidad si se cumple con la sospecha razonable. La existencia de un interés de privacidad y la legalidad de un registro son dos cuestiones separadas.

La privacidad tampoco desaparece necesariamente simplemente porque algo haya sido compartido con otra persona, como muchas personas podrían pensar. Alguien podría contarle algo personal a un amigo cercano sin tener la intención de que esa información se haga pública. Por ejemplo, un estudiante podría permitir que sus dos amigos más cercanos lean algunas páginas de su diario y, al mismo tiempo, seguir esperando razonablemente que el resto del diario permanezca privado. Compartir algo con un grupo limitado de personas de confianza no es automáticamente lo mismo que hacerlo público. Pero compartir información voluntariamente puede afectar la fuerza de la expectativa razonable de privacidad de una persona dependiendo de qué se compartió, con quién y bajo qué circunstancias. Compartir información con el personal escolar puede plantear preguntas adicionales. Esto se debe a que el personal escolar es considerado un agente del gobierno en lo que respecta a la 4ª Enmienda, por lo que darle voluntariamente acceso a algo a esa persona puede debilitar la fuerza de la expectativa razonable de privacidad del estudiante. Aunque esto no significa necesariamente que tengan permiso ilimitado para examinar todo lo relacionado con ello. Por ejemplo, si un estudiante le muestra voluntariamente a un maestro una página de un diario, eso no significa automáticamente que el maestro tenga permiso para leer todas las demás páginas.

Ten en cuenta que, cuanto más público sea algo que un estudiante considera dentro de su expectativa razonable de privacidad, más puede registrarse el objeto, ya que la protección de la 4ª Enmienda se debilita cuando existe una expectativa razonable de privacidad más débil. Pero, dado que se trata de un entorno escolar, honestamente, a veces no importa qué tan fuerte sea la expectativa razonable de privacidad de un estudiante; aún puede ser registrado si existe una sospecha razonable. Todo lo que una expectativa razonable de privacidad más fuerte puede hacer es determinar qué tan apropiado o invasivo fue un registro y cuánto puede proteger la 4ª Enmienda a un estudiante frente a un registro irrazonable. En última instancia, una expectativa razonable de privacidad no es un escudo absoluto contra los registros, pero puede ser un factor determinante para decidir si un registro fue irrazonable o no.



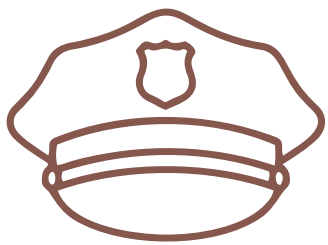
SOSPECHA RAZONABLE

La sospecha razonable es un estándar legal que permite a un funcionario del gobierno, que en este caso estamos clasificando como personal escolar y policías escolares, tomar medidas basándose en una sospecha que se ha creado a partir de hechos y circunstancias que generan una base razonable para sospechar que una persona o varias personas han cometido una infracción. (O, en el caso de registros aleatorios o registros sin sospecha, cualquier condición especial o situación que haga apropiado realizar esos registros). Por ejemplo, algunas cosas que pueden contribuir a una sospecha razonable incluyen indicadores físicos, objetos visibles y evidentes, informes directos, etc.

Los dos estándares que una sospecha debe cumplir para ser una sospecha suficiente y válida para registrar a un estudiante son: primero, el registro debe estar justificado desde el principio, lo que significa que existen condiciones razonables para sospechar que registrar a un estudiante revelará pruebas de que el estudiante ha infringido o está infringiendo la ley o las reglas escolares y podría causar un daño previsible.

En segundo lugar, el registro debe estar razonablemente relacionado en su alcance con las circunstancias que justificaron el registro. Esto significa que la manera en que se realiza el registro y los objetos que se revisan deben estar razonablemente relacionados con los objetivos originales del registro. Esto también incluye que el registro no puede ser excesivamente invasivo teniendo en cuenta la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción de la que se sospecha que es responsable.





QUIÉN REALIZA UN REGISTRO



Quién realiza un registro puede marcar una diferencia importante al determinar qué estándares constitucionales se aplican. Los maestros, administradores y otros funcionarios de escuelas públicas son agentes del gobierno; no siguen el mismo proceso de registro que las fuerzas del orden independientes. Por lo general, un funcionario de una escuela pública no necesita una orden judicial ni causa probable para registrar a un estudiante. En cambio, el registro normalmente debe estar justificado por una sospecha razonable.

Sin embargo, la situación puede volverse más complicada cuando intervienen las fuerzas del orden. Un agente de recursos escolares, un oficial de seguridad u otra persona que trabaje en una escuela puede, en ocasiones, desempeñar funciones relacionadas con la escuela y ser considerado más como un agente del gobierno, mientras que en otros casos actúa en una función de aplicación de la ley. El título de la persona o su presencia física en la escuela, por sí solos, no determinan qué estándar constitucional se aplica. Lo que importa puede incluir quién emplea a la persona, qué función está desempeñando, quién ordenó el registro y si está actuando de manera independiente o en cooperación con las fuerzas del orden.

Los agentes de policía externos son diferentes de los funcionarios escolares comunes porque ejercen autoridad tradicional de aplicación de la ley. Sus registros generalmente están sujetos a las reglas de la Cuarta Enmienda aplicables a las fuerzas del orden, aunque el requisito exacto depende del registro específico y de si se aplica una excepción al requisito de una orden judicial. Por lo general, la policía necesita causa probable, pero el estándar de sospecha razonable de las escuelas puede utilizarse en determinados casos.

Por ejemplo, si un maestro registra legalmente las pertenencias de un estudiante basándose en una sospecha razonable y descubre material prohibido, ese descubrimiento puede proporcionar información importante a la policía. Sin embargo, esto no le da automáticamente a la policía autoridad ilimitada para realizar un segundo registro. Cualquier registro posterior realizado por las fuerzas del orden debe evaluarse según las normas constitucionales aplicables a ese registro y las circunstancias que lo rodean.



ARTÍCULOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS

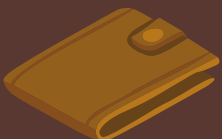


En términos de lo que puede ser registrado, los objetos generalmente pueden considerarse dentro de dos categorías amplias: propiedad perteneciente a la escuela o al distrito y propiedad perteneciente al estudiante y al propio estudiante. Pero estas categorías están lejos de ser blancas o negras; existe mucha zona gris. La propiedad no cambia automáticamente la posibilidad de que algo sea registrado, ni determina automáticamente si un estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad que será tomada en consideración cuando se trate de una propiedad perteneciente a la escuela. La ley puede depender del tipo de propiedad, del uso que el estudiante haga de ella, de las políticas escolares, de la ley estatal y de las circunstancias que rodean el registro.

Los casilleros y los escritorios son áreas complejas porque normalmente son propiedad de la escuela que los estudiantes pueden utilizar. La expectativa razonable de privacidad de un estudiante depende de las políticas específicas de la escuela o del distrito, de la ley estatal y de cómo se controla y utiliza la propiedad, por lo que es importante conocer las políticas relacionadas con tu propio distrito escolar. Si un distrito escolar informa claramente a los estudiantes que sus casilleros o escritorios son propiedad de la escuela y pueden ser inspeccionados, ese aviso puede afectar significativamente la expectativa razonable de privacidad del estudiante en el casillero o escritorio en sí, ya que el escritorio o casillero puede ser propiedad de la escuela. Sin embargo, esto no significa automáticamente que todo registro de un casillero o escritorio sea constitucional. Los funcionarios y el personal de las escuelas públicas siguen siendo agentes del gobierno para los propósitos de la Cuarta Enmienda, y la Cuarta Enmienda prohíbe los registros irrazonables. El simple hecho de que pueda existir una menor expectativa de privacidad no cancela la 4ª Enmienda. Si el registro fue irrazonable, los estudiantes siguen estando protegidos, incluso si los casilleros o escritorios, de acuerdo con la política de la escuela, son propiedad de la escuela y pueden ser inspeccionados. La privacidad y la posibilidad de realizar un registro no son lo mismo. Un estudiante puede tener una expectativa de privacidad reducida o muy limitada en un casillero o escritorio propiedad de la escuela, mientras que la legalidad de un registro específico todavía depende de la sospecha razonable que lo justifique, de quién lo realiza y de otras circunstancias.

Por ejemplo, una política escolar podría autorizar inspecciones rutinarias de los casilleros. Esto puede afectar si un estudiante puede esperar razonablemente que el casillero permanezca privado, ya que, si sabe que los casilleros son registrados, entonces la expectativa de privacidad se reduce. Lo importante es que la propiedad personal guardada dentro del casillero es un asunto diferente. La mochila, el diario, el cuaderno u otras pertenencias personales de un estudiante implican expectativas de privacidad diferentes. La Corte Suprema ha reconocido que los estudiantes no pierden automáticamente todos sus intereses de privacidad bajo la Cuarta Enmienda simplemente por llevar sus pertenencias personales a las instalaciones escolares. Algunas políticas escolares pueden establecer que los casilleros o escritorios permanecen bajo el control de la escuela y pueden ser inspeccionados sin sospecha individualizada. Como se mencionó anteriormente, una política escolar puede reducir significativamente la expectativa de privacidad de un estudiante en una propiedad perteneciente a la escuela y, en algunas jurisdicciones, la ley va más allá y establece expresamente que los estudiantes no tienen una expectativa de privacidad en un casillero propiedad de la escuela ni en su contenido. Michigan es un ejemplo particularmente claro: la ley estatal establece que se presume que un estudiante que utiliza un casillero propiedad del distrito escolar no tiene una expectativa de privacidad en el casillero ni en su contenido, pero exige que los distritos que tienen casilleros adopten una política de registro de casilleros y proporcionen dicha política a los estudiantes y padres, lo cual es una forma en que las políticas equilibran la condicionalidad. El estatuto de Michigan también establece que, durante un registro realizado bajo la política, los derechos de privacidad del estudiante deben ser respetados con respecto a los objetos que no sean ilegales ni estén prohibidos por la política escolar.

A veces, una política puede establecer que un casillero o escritorio no es privado y está bajo el control de la escuela. La escuela puede tener la capacidad de registrarlo en cualquier momento, incluso sin una sospecha razonable individualizada, pero eso no significa que un registro de ese tipo siempre pueda ser razonable. La manera en que se realiza el registro y qué tan invasivo es son factores que determinan qué hace que sea constitucional. Para un registro individualizado ordinario de un estudiante realizado por una escuela pública, normalmente deben existir motivos razonables para realizar el registro desde el principio y el registro debe estar razonablemente relacionado en su alcance con la manera en que se realiza. La Corte reconoce que puede haber circunstancias en las que se realice un registro sin sospecha individualizada, aunque eso no hace que todo registro sin sospecha sea constitucional. Por lo tanto, para un casillero propiedad de la escuela que esté sujeto a una política válida que reduzca considerablemente el interés de privacidad del estudiante, el análisis puede ser diferente al de un registro ordinario de la mochila o de la persona de un estudiante. La escuela puede tener autoridad para realizar inspecciones conforme a la ley y la política aplicables sin tener primero una sospecha individualizada.



ARTÍCULOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS



No necesariamente tiene que ser un registro aleatorio tampoco. Una política de inspección general podría aplicarse a todos los casilleros, mientras que una inspección aleatoria podría seleccionar casilleros mediante un proceso al azar. La escuela no necesita automáticamente tener un problema específico de drogas u otra circunstancia individualizada simplemente porque el registro sea sin sospecha. La legalidad depende del tipo de registro que se esté realizando, de la ley y la política que lo autoricen, del interés de privacidad involucrado, del propósito y la manera en que se realiza el registro y del estándar constitucional aplicable. Pero una escuela no puede simplemente hacer que cualquier registro sea constitucional escribiendo “propiedad escolar” en una política. Por ejemplo, un maestro podría, dependiendo de la ley aplicable, simplemente caminar por el salón e inspeccionar los escritorios sin tener primero una sospecha de que un estudiante en particular haya hecho algo malo, y simplemente estaría revisándolos. Eso sería un registro o inspección sin sospecha. No tiene que ser “aleatorio” en el sentido técnico. Revisar todos los escritorios es sin sospecha, pero no es aleatorio. Seleccionar escritorios al azar es un registro aleatorio y sin sospecha. Pero si el maestro está revisando un escritorio porque sospecha específicamente de alguien, entonces se convierte en un registro individualizado. Dependiendo de qué tan invasivo sea el registro y cuál sea su alcance, determinar si hubo un registro individualizado ayuda a determinar si fue constitucional. Pero el maestro también podría tener una razón para realizar el registro, como intentar resolver un problema de trampas, lo que podría hacer que un registro más invasivo, como revisar un cuaderno, fuera más razonable que revisarlo al azar. En resumen, cuando se trata de casilleros y escritorios, siempre revisa las políticas de tu escuela y recuerda que las circunstancias son más importantes de lo que muchos podrían pensar.

El otro lado de los objetos propiedad de la escuela son las computadoras o cualquier otra tecnología propiedad de la escuela. Lo más probable es que las escuelas establezcan políticas de uso aceptable, monitoreo y tecnología que expliquen cómo pueden utilizarse las computadoras proporcionadas por la escuela y si la actividad o información en esos dispositivos puede ser monitoreada o inspeccionada. Si una escuela informa claramente a los estudiantes que las computadoras proporcionadas por la escuela están sujetas a monitoreo o inspección, eso puede reducir la expectativa razonable de privacidad de un estudiante respecto al dispositivo y a determinadas actividades realizadas a través de él; esto también depende de cómo esté redactada la política escolar. El efecto exacto depende de la política, la ley estatal aplicable y las circunstancias. Por lo tanto, una computadora propiedad de la escuela no necesariamente recibe el mismo trato que una computadora personal de un estudiante.

Por lo general, dado que es propiedad de la escuela, una escuela puede revisar la computadora física, las cuentas escolares, los archivos escolares, el correo electrónico escolar, la actividad o navegación en la red escolar dentro de un sistema administrado por la escuela y la información de seguridad o monitoreo. Digamos que un maestro tiene información específica que sugiere que un estudiante infringió una regla escolar utilizando una computadora proporcionada por la escuela. Para determinar si el registro es razonable, la pregunta no es simplemente: “¿La escuela es dueña de la computadora?”. Es necesario analizar las circunstancias, como: ¿Qué dice la política de tecnología? ¿Se informó al estudiante que el dispositivo podía ser monitoreado o inspeccionado? ¿Qué está buscando la escuela? ¿Por qué quiere revisarlo la escuela (qué regla fue infringida)? ¿Existe una sospecha razonable individualizada de una infracción? ¿Hasta dónde llega el registro? ¿El funcionario revisa información razonablemente relacionada con la infracción que se sospecha, o comienza a examinar material personal que no está relacionado?

Los registros sin sospecha también se aplican a la tecnología propiedad de la escuela, especialmente cuando se trata de vigilancia. Muchas veces, el sistema escolar registra automáticamente determinada actividad en cada computadora proporcionada por la escuela por motivos de seguridad. Pero una escuela necesita una política pública que establezca que los dispositivos y las cuentas proporcionados por la escuela pueden ser monitoreados, inspeccionados o accedidos por personal escolar autorizado. Esto es muy importante; establecerlo es lo que lo convierte en una política. Eso es muy diferente de decirle a un estudiante: “Estamos a punto de revisar tu Chromebook” inmediatamente antes de cada inspección, lo cual no es necesario con los registros basados en sospecha individual razonable ni con los registros sin sospecha de tecnología propiedad de la escuela.

Pero supongamos que estás utilizando una computadora propiedad de la escuela y, si la escuela no lo hubiera restringido, podrías iniciar sesión en tu cuenta personal desde esa computadora. Aunque la escuela sea propietaria de la computadora, eso no significa que todo lo que se encuentra dentro de la cuenta personal del estudiante sea propiedad de la escuela. Además, utilizar una cuenta personal en un dispositivo propiedad de la escuela puede crear una situación en la que la propiedad del dispositivo y la propiedad de la información sean diferentes. La política tecnológica de una escuela puede establecer si los estudiantes tienen permitido utilizar cuentas personales y si la actividad en el dispositivo puede ser monitoreada. Pero ten en cuenta que, incluso si la política no establece claramente que pueden ver tus cuentas personales, el hecho de que el aviso deje claro que, debido a que la computadora es propiedad de la escuela, las cuentas escolares pueden ser administradas en ella reduce la expectativa de privacidad de un estudiante sobre el dispositivo. Esto no significa que que una escuela revise la cuenta personal de un estudiante en una computadora escolar sea también un registro razonable, pero sí es una razón por la que podría serlo.



ARTÍCULOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS



Nuestro mejor consejo es mantener las cuentas personales en tus dispositivos personales, ya que eso protege tu información de manera más segura. Y recuerda que los avisos escolares sobre tecnología nunca pueden permitir registros sin límites. Los archivos personales guardados en una computadora de la escuela son similares. La computadora pertenece a la escuela, pero los archivos pertenecen al estudiante. Existe una expectativa razonable de privacidad, pero debido a que están en una computadora propiedad de la escuela, esa expectativa puede reducirse. Los estudiantes mantienen intereses legítimos de privacidad en sus pertenencias personales y no renuncian automáticamente a toda su privacidad simplemente por llevar objetos personales a la escuela. Pero la información digital es complicada porque el sistema de almacenamiento, la cuenta, el dispositivo y el contenido pueden tener diferentes relaciones de propiedad y control, y eso afecta la razonabilidad de un registro. Pero supongamos que estás utilizando un dispositivo personal en una red escolar. El teléfono es un dispositivo personal; ese teléfono no es propiedad de la escuela, pero la red está controlada por la escuela. La escuela puede tener políticas que regulen el uso de su red y qué sitios web pueden infringir las reglas escolares. Además, los administradores de la red pueden tener acceso a cierta información técnica necesaria para operar y proteger la red. Pero eso no significa automáticamente: "La escuela es dueña del Wi-Fi, así que es dueña de todo lo que hay en tu teléfono". Los sitios web o servicios de red a los que el dispositivo se conecta a través de la red escolar aún pueden estar sujetos a una expectativa razonable de privacidad, aunque esta podría estar reducida.

Supongamos que una red escolar registra que el teléfono personal de un estudiante está conectado a un sitio web o servicio en línea que infringe las reglas escolares. Esto proporciona a los funcionarios escolares información o pruebas de una infracción de las reglas. Si quieren realizar un registro individualizado del dispositivo personal del estudiante, en circunstancias normales, el registro aún debe estar justificado desde el principio por motivos razonables y debe mantenerse razonablemente relacionado en su alcance. Pero las pruebas obtenidas de la red escolar pueden contribuir a una sospecha razonable; no le dan automáticamente a la escuela autoridad ilimitada para registrar el teléfono personal del estudiante, y los estudiantes seguirán estando protegidos bajo la 4ª Enmienda si eso ocurre, en caso de que el registro haya sido irrazonable. Por otro lado, el contenido del dispositivo personal es muy diferente. Ver que un dispositivo se conectó a un servicio determinado y ver qué sitios web fueron visitados no es lo mismo que abrir el teléfono y examinar sus mensajes privados, fotos, notas, archivos, etc. Por lo general, el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad mucho más fuerte, y un registro puede considerarse irrazonable, especialmente en este caso, dependiendo de las circunstancias.

Pasando a la siguiente sección, las pertenencias de propiedad personal. Estas tienen una expectativa de privacidad más fuerte, ya que pertenecen al estudiante y están bajo su control. Los estudiantes llevan muchos objetos personales a la escuela todos los días, incluyendo mochilas, carteras, cuadernos, diarios, ropa y otras pertenencias. Objetos como las mochilas y las carteras definitivamente también son pertenencias personales bajo la misma fuerte expectativa de sospecha razonable, ya que son propiedad del estudiante, se utilizan para llevar pertenencias personales y pueden contener muchos objetos privados que no están relacionados entre sí. La propiedad personal generalmente respalda un interés de privacidad más fuerte de un estudiante, pero la fuerza de ese interés puede variar dependiendo del objeto, cómo se utiliza, si ha sido expuesto a otras personas y las circunstancias que rodean el registro.

Los objetos pueden incluir mochilas, carteras o bolsos personales, cuadernos, diarios, teléfonos personales, computadoras portátiles personales, cuadernos de dibujo, ropa, objetos personales, recipientes personales, audífonos o auriculares y cualquier información personal en tu teléfono que no esté siendo utilizada a través de un registro de la red escolar. Recuerda, sin embargo, que todos estos objetos pueden ser registrados incluso si consideras que eso viola tu expectativa razonable de privacidad, pero determinar si fue un registro justo depende completamente de las circunstancias. Si crees que has sido tratado injustamente, siempre es importante comunicar toda la historia sobre tu experiencia para protegerte utilizando la 4ª Enmienda.

Los registros aleatorios y los registros sin sospecha también pueden realizarse sobre pertenencias personales. Pero la escuela debe tener un programa específico de registros sin sospecha que esté legalmente justificado, en lugar de simplemente querer revisar al azar las bolsas de los estudiantes. Esos dos tipos de registros deben cumplir con el estándar constitucional aplicable. Los tribunales consideran aspectos como cuánta expectativa razonable de privacidad tienen los estudiantes sobre sus pertenencias, qué tan invasivo es el registro, qué tan importante e inmediato es el interés de seguridad o administrativo de la escuela, si existen medidas de protección que limiten la discreción de los funcionarios y cómo se realiza el registro. Los casos de la Corte Suprema sobre registros sin sospecha utilizan un enfoque de equilibrio basado en los hechos específicos, en lugar de simplemente decir que las escuelas pueden registrar las pertenencias personales cuando quieran. Por ejemplo, el Octavo Circuito rechazó una política de un distrito escolar que realizaba registros completos y sin sospecha de las pertenencias personales de los estudiantes, determinando que los estudiantes mantenían un interés legítimo de privacidad en esas pertenencias y que las pruebas de la escuela eran insuficientes para justificar tal intrusión. Recuerda, sin embargo, que esto requiere una excepción basada en una necesidad especial.

Otro registro personal es el registro de un estudiante. El registro generalmente debe estar justificado por motivos razonables desde el principio y debe estar razonablemente relacionado en su alcance con las circunstancias que lo justificaron. En primer lugar, un registro de un estudiante puede incluir revisar los bolsillos, pedirle al estudiante que vacíe sus bolsillos, registrar la ropa o prendas exteriores, realizar un registro físico o algo similar. Para un registro individualizado regular realizado por un funcionario de una escuela pública, normalmente se necesitan motivos razonables para creer que el registro descubrirá pruebas de una infracción de una regla escolar o de la ley. La sospecha debe estar relacionada con el estudiante y con aquello que se está buscando.

Incluso con una sospecha razonable, si un funcionario tiene motivos razonables para creer que un estudiante tiene algo en el bolsillo, eso no significa automáticamente que pueda realizar un registro ilimitado del cuerpo o de las pertenencias del estudiante. No todos los registros de la persona de un estudiante son igualmente invasivos. Un registro que involucra la ropa, los bolsillos o un registro físico puede plantear preocupaciones diferentes a un registro que exponga o examine el cuerpo de un estudiante. A medida que la intrusión se vuelve más grave, el análisis constitucional y la justificación se vuelven más exigentes, ya que la expectativa de privacidad del estudiante es mucho más fuerte y el alcance puede reducirse, especialmente en registros que exponen o examinan partes descubiertas del cuerpo o que requieren que los estudiantes se quiten prendas de vestir. En *Safford Unified School District v. Redding*, la Corte Suprema sostuvo que un registro altamente invasivo de la ropa interior de una estudiante era irrazonable porque la información que respaldaba el registro no justificaba extenderlo hasta ese punto.

La misma política, e incluso una más estricta, se aplica a los registros aleatorios de la persona de un estudiante que a los registros de sus pertenencias personales. Debe existir una excepción de necesidad especial muy sólida para realizar este tipo de registro, y se necesita una gran justificación dependiendo de qué tan invasivo sea el registro. Debido a que los registros de vehículos implican reglas adicionales que no son muy similares a los registros de mochilas, casilleros o de los propios estudiantes, están fuera del alcance principal de esta edición y no serán abordados.

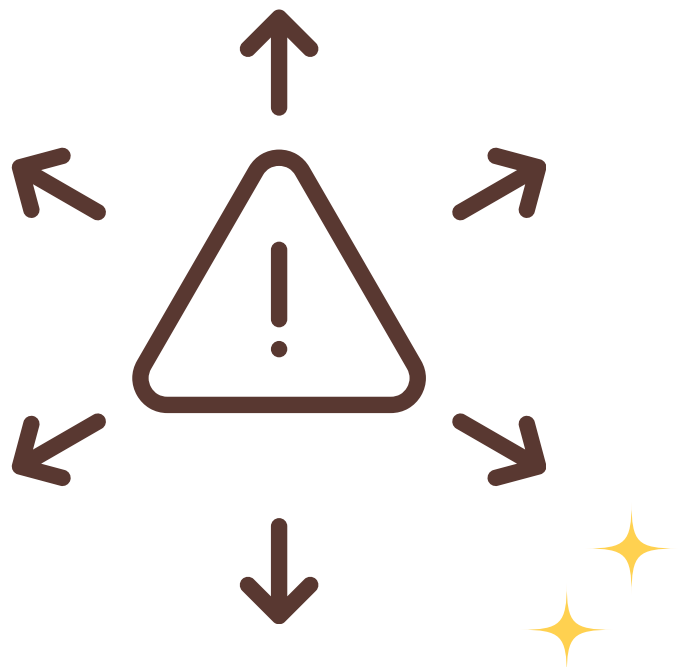
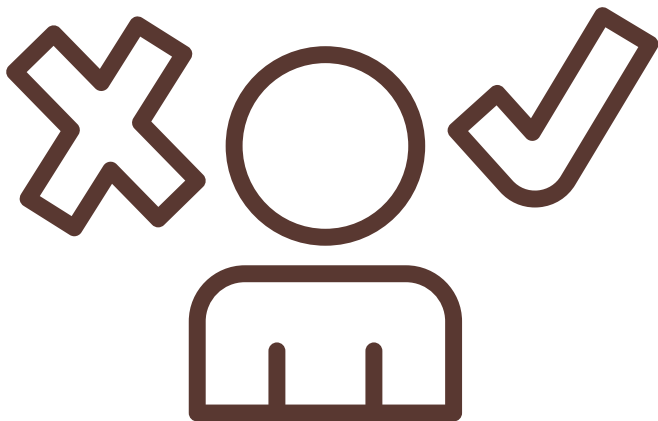




CONSECUENCIAS



Un registro y las consecuencias que se derivan de él son cuestiones legales separadas. Una escuela puede realizar un registro que sea constitucional bajo la Cuarta Enmienda, y aun así el castigo u otra consecuencia impuesta posteriormente puede plantear cuestiones legales o de política escolar separadas. Del mismo modo, el descubrimiento de una infracción no hace que el registro en sí sea automáticamente constitucional. Por lo general, la legalidad del registro se evalúa en función de las circunstancias y la información disponible en el momento en que se realizó el registro, mientras que la adecuación de la consecuencia resultante depende de diferentes reglas, incluyendo las políticas de la escuela, los procedimientos del distrito, la ley estatal y las circunstancias del estudiante y de la infracción. En otras palabras: un registro razonable no hace que todas las consecuencias sean automáticamente razonables, y un registro irrazonable no se vuelve constitucional simplemente porque descubra una infracción real. Por eso, el registro en sí y lo que sucede después deben considerarse como dos cuestiones separadas, y las consecuencias específicas y las leyes relacionadas con ellas en las escuelas no serán abordadas en esta edición.



NEW JERSEY V. T. L. O.

469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



La historia en la escuela

Este caso tuvo lugar el 7 de marzo de 1980, en Piscataway High School, en el condado de Middlesex, Nueva Jersey. Este es posiblemente el caso más importante relacionado con los registros escolares, ya que estableció muchos de los estándares y reglas que son esenciales en la actualidad. Todo comenzó durante un día escolar normal en los años 80. Los pasillos estaban llenos, los estudiantes se apresuraban para llegar a clase y un ligero frío de finales de invierno cubría los pasillos. Todo era tan normal como podía serlo en una escuela secundaria. Pero la calma terminó cuando los zapatos de una maestra recorrían los pasillos. Tal vez simplemente necesitaba un descanso, tirando el vaso de papel del café que se había terminado demasiado rápido. La maestra se encontró frente a la puerta de un baño, nada extraño o fuera de lo común. Quizás necesitaba recoger algunas hojas de trabajo para entregárselas a estudiantes que, de alguna manera, seguían perdiéndolas. Cuando la puerta se abrió, el momento cotidiano desapareció. La maestra se quedó sorprendida, incluso decepcionada, al descubrir a dos chicas fumando en el baño. Una de las dos chicas era la demandada, T. L. O., quien en ese momento era apenas una estudiante de primer año de secundaria de 14 años, hasta ese momento en que todo cambiaría para ella. Fumar en el baño era una violación de las reglas escolares. La maestra cruzó los brazos, sus ojos recorriendo la escena con molestia. Otra regla infringida. Parece que los estudiantes perfectos realmente no existen.

La maestra llevó a las dos chicas a la oficina del director, donde se reunieron con el subdirector asistente Theodore Choplick. El Sr. Choplick escuchó atentamente la situación, aunque se preguntaba por qué el trabajo de subdirector asistente a veces tenía que ser tan difícil. Se quedó frente a las chicas, deseando, como cualquiera lo haría, que hubieran podido mantenerse alejadas de los problemas. Pero como no lo hicieron, simplemente tuvo que proceder con el curso de acción más razonable: hacerles preguntas. La compañera de T. L. O. admitió que había infringido la regla. T. L. O., sin embargo, negó haber estado fumando en el baño y afirmó que ella no fumaba en absoluto. Poco sabía que esa declaración sería el comienzo de algo mucho más grande. El Sr. Choplick se apretó el puente de la nariz mientras miraba a T. L. O. Tenía una fuerte sospecha y, dado que otra maestra le había dicho que ella estaba fumando y, además, su amiga también lo había admitido, decidió decirle que entrara a su oficina privada y le exigió que le mostrara su bolso. Al abrir el bolso, encontró un paquete de cigarrillos. Parece que realmente fumaba. Tomó el paquete de cigarrillos, la caja de cartón que descansaba de manera no tan inocente entre sus manos, y la sacó del bolso. La sostuvo frente a T. L. O. mientras la acusaba de haberle mentido cuando dijo que no fumaba. Pero espera, hay más. Mientras sacaba los cigarrillos del bolso, el Sr. Choplick, siendo un buen observador, también notó un paquete de papeles para enrollar cigarrillos. Casi dejó escapar un suspiro. Según su experiencia, la posesión de papeles para enrollar por parte de estudiantes de secundaria estaba estrechamente relacionada con el uso de marihuana. Y ese era un asunto extremadamente serio. Sospechó que un examen más detallado del bolso podría revelar más pruebas del uso de drogas. El Sr. Choplick procedió a registrar minuciosamente el bolso. Después de todo, si tenía esos papeles para enrollar, realmente sospechaba que podía haber drogas involucradas, y el mejor lugar para encontrarlas, ya que allí había encontrado sus cigarrillos, era su bolso, que ahora ya no parecía ser un bolso cualquiera.

En una escuela secundaria común, durante un día común de los años 80, estaba a punto de convertirse en parte de un caso fundamental sobre los derechos de los estudiantes. Al final, el registro reveló que el bolso contenía lo siguiente: una pequeña cantidad de marihuana, una pipa, varias bolsas de plástico vacías, una cantidad considerable de dinero en billetes de un dólar (considerando que eran los años 80), una tarjeta que parecía contener una lista de estudiantes que le debían dinero a T. L. O. y dos cartas que implicaban a T. L. O. en la venta de marihuana. Vaya bolso, debo decir. Las pruebas obtenidas durante este registro se intensificaron rápidamente. El Sr. Choplick notificó a la madre de T. L. O. y a la policía y entregó las pruebas relacionadas con la venta de drogas a las autoridades. A petición de la policía, la madre de T. L. O. llevó a su hija a la sede policial, donde T. L. O. confesó que había estado vendiendo marihuana en la escuela secundaria. Un ejemplo claro de cómo una simple observación de dos chicas fumando donde no debían terminó convirtiéndose, basándose en la confesión y las pruebas obtenidas por el Sr. Choplick, en cargos de delincuencia contra T. L. O. presentados por el Estado ante el Tribunal de Relaciones Juveniles y Domésticas del condado de Middlesex. Pero T. L. O. tomó medidas para suprimir las pruebas encontradas en su bolso, así como su confesión, la cual argumentó que estaba contaminada por el registro supuestamente ilegal. Además de eso, la escuela también le había impuesto una suspensión de 3 días por fumar cigarrillos en un área donde estaba prohibido fumar y una suspensión de 7 días por posesión de marihuana.

NEW JERSEY V. T. L. O.

469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



Historia procesal

Primero llegó el Tribunal de Menores. Aunque T. L. O. había querido suprimir las pruebas (impedir que se utilizaran ciertas pruebas), el Tribunal de Menores rechazó su solicitud. Aunque el tribunal concluyó que la Cuarta Enmienda si se aplicaba a los registros realizados por funcionarios escolares, sostuvo que: “un funcionario escolar puede realizar correctamente un registro de la persona de un estudiante si el funcionario tiene una sospecha razonable de que se ha cometido o se está cometiendo un delito, o motivos razonables para creer que el registro es necesario para mantener la disciplina escolar o hacer cumplir las políticas escolares”. El tribunal concluyó que el registro realizado por el Sr. Choplick era razonable. En primer lugar, la decisión inicial de abrir el bolso estaba justificada por la sospecha bien fundamentada del Sr. Choplick de que T. L. O. había infringido la regla que prohibía fumar en el baño, ya que otra maestra le había informado que lo había hecho y ella estaba con otra chica que había admitido haber fumado. Una vez abierto el bolso, las pruebas de infracciones relacionadas con la marihuana estaban a simple vista, y el Sr. Choplick tenía derecho a realizar un registro exhaustivo para determinar la naturaleza y el alcance de las actividades de T. L. O. relacionadas con las drogas, ya que, según sus experiencias anteriores, los papeles para enrollar eran a menudo un indicador del uso de marihuana. El 23 de marzo de 1981, el tribunal declaró a T. L. O. responsable de un acto delictivo y, el 8 de enero de 1982, la sentenció a un año de libertad condicional. Pero entonces hubo una apelación, lo que nos lleva a la División de Apelaciones de Nueva Jersey.

En la apelación de la sentencia definitiva del Tribunal de Menores, una División de Apelaciones dividida confirmó la decisión del tribunal de primera instancia de que no había habido una violación de la Cuarta Enmienda, pero no estuvieron de acuerdo con la decisión sobre la delincuencia. No dejaron vigente la determinación de delincuencia. En su lugar, anularon (cancelaron, invalidaron o dejaron sin efecto la determinación de un tribunal de menores de que una persona joven había cometido un acto delictivo) dicha determinación y devolvieron el caso al tribunal inferior para determinar si T. L. O. había renunciado de manera consciente y voluntaria a sus derechos bajo la Quinta Enmienda antes de confesar. Pero T. L. O. apeló nuevamente y no estuvo de acuerdo con la conclusión de la División de Apelaciones de que el registro no había violado sus derechos bajo la Cuarta Enmienda.

Eso nos lleva a la Corte Suprema de Nueva Jersey. La Corte Suprema de Nueva Jersey revocó la decisión de la División de Apelaciones y ordenó la supresión de las pruebas encontradas en el bolso de T. L. O. Esto significaba que las pruebas encontradas en el bolso no podían utilizarse como evidencia para obtener una condena en el juicio. La Corte Suprema de Nueva Jersey estuvo de acuerdo con los tribunales inferiores en que la Cuarta Enmienda se aplica a los registros realizados por funcionarios escolares. Sin embargo, el tribunal rechazó el argumento del Estado de Nueva Jersey de que la regla de exclusión no debía utilizarse para impedir el uso, en procedimientos juveniles, de pruebas obtenidas ilegalmente por funcionarios escolares. El tribunal sostuvo simplemente que: “si un registro oficial viola derechos constitucionales, las pruebas no son admisibles en procedimientos penales”. El tribunal estuvo de acuerdo en que un registro sin orden judicial realizado por un funcionario escolar no viola la Cuarta Enmienda siempre que el funcionario: “tenga motivos razonables para creer que un estudiante posee pruebas de actividad ilegal o de actividad que interferiría con la disciplina y el orden escolar”. Sin embargo, la Corte Suprema de Nueva Jersey no estuvo de acuerdo con la conclusión del Tribunal de Menores de que el registro del bolso era razonable. Esto se debió a que la mayoría consideró varias cosas. En primer lugar, el contenido del bolso de T. L. O. no tenía relación con la acusación en su contra porque en Piscataway High School no existía una regla contra la posesión de cigarrillos, a diferencia de fumar cigarrillos en el baño, lo cual sí violaba las reglas escolares. El deseo de obtener pruebas que contradijeran la afirmación de T. L. O. de que no fumaba cigarrillos no podía justificar el registro porque el tribunal estatal explicó que un registro no puede justificarse para descubrir que un estudiante está mintiendo sobre una infracción menor cuando esa infracción en sí misma no viola las reglas escolares, como poseer cigarrillos. Encontrar cigarrillos en su posesión no significaba que estuviera fumando en ese momento en el baño. El tribunal también declaró que el Sr. Choplick no tenía motivos razonables para sospechar que T. L. O. tenía cigarrillos en su bolso porque nadie le había proporcionado información específica de que hubiera cigarrillos dentro del bolso, sino únicamente que ella había estado fumando en el baño, información que le había dado otra maestra. Incluso suponiendo que abrir el bolso estuviera justificado, las pruebas de uso de drogas que vio dentro no justificaban el extenso “revolver” entre los papeles y pertenencias de T. L. O. que siguió. Pero el Estado de Nueva Jersey solicitó certiorari, lo que significa pedir a un tribunal superior, normalmente la Corte Suprema, que revise una decisión tomada por un tribunal inferior. Eso nos lleva al punto culminante de este caso: la decisión de la Corte Suprema.

NEW JERSEY V. T. L. O.

469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



La Corte Suprema

Aunque el Estado había argumentado ante la Corte Suprema de Nueva Jersey que el registro del bolso de T. L. O. no violaba la Cuarta Enmienda, la petición de certiorari solo abordaba si la regla de exclusión debía aplicarse de la manera habitual en los procedimientos de delincuencia juvenil que involucraban pruebas obtenidas ilegalmente por funcionarios escolares sin la participación de agentes de las fuerzas del orden. Cuando el caso se argumentó por primera vez, el Estado aceptó, para efectos del caso, que el estándar establecido por la Corte Suprema de Nueva Jersey para determinar la legalidad de los registros escolares era correcto y que el tribunal lo había aplicado correctamente. El Estado sostuvo únicamente que el uso de la regla de exclusión no era apropiado cuando se aplicaba a registros realizados por autoridades públicas que no se dedicaban principalmente a hacer cumplir la ley. Aunque la Corte Suprema originalmente concedió el certiorari para decidir cuál era el remedio apropiado en los procedimientos del tribunal de menores para registros escolares ilegales, tenía dudas sobre su capacidad para decidir esa cuestión sin considerar las demás circunstancias y decisiones tomadas anteriormente. Debido a eso, después de escuchar los argumentos sobre la legalidad del registro de T. L. O., la Corte Suprema concluyó que el registro no violó la Cuarta Enmienda.

Además de eso, la Corte consideró que el incidente involucraba dos registros separados. El primer registro fue para buscar cigarrillos. La maestra había informado que T. L. O. estaba fumando en el baño. Luego, T. L. O. negó haber fumado y afirmó que no fumaba en absoluto. La Corte Suprema concluyó que esto le dio al Sr. Choplick una sospecha razonable de que T. L. O. tenía cigarrillos en su bolso; por lo tanto, abrir el bolso era razonable. Pero recuerda que la Corte Suprema de Nueva Jersey había razonado que la posesión de cigarrillos no estaba prohibida por las reglas escolares, pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo. Dado que la posesión de cigarrillos podía respaldar el informe de que T. L. O. había estado fumando, reducía la credibilidad de su declaración de que no fumaba y hacía más probable que hubiera estado fumando. Además, la Corte Suprema rechazó el argumento de que el Sr. Choplick simplemente tenía lo que se llamaba una “buena intuición”. Esto se debe a que la maestra había informado que T. L. O. estaba fumando y, nuevamente, la Corte razonó que esto le daba al Sr. Choplick motivos para sospechar que llevaba cigarrillos consigo. También se rechazó el argumento de que no tenía motivos para revisar su bolso porque no había nada que demostrara que los cigarrillos podían estar allí, ya que, si tenía cigarrillos, su bolso era un lugar obvio donde encontrarlos. La Corte describió esto como una “conclusión de sentido común sobre el comportamiento humano”. Además, la Corte también declaró que el Sr. Choplick no tenía que estar seguro de que T. L. O. tenía cigarrillos en su bolso para tener una sospecha razonable. Esto se debe a que la “probabilidad suficiente, no la certeza, es la piedra angular de la razonabilidad bajo la Cuarta Enmienda”. Además, T. L. O. argumentó que, incluso si el Sr. Choplick podía mirar dentro de su bolso para buscar cigarrillos, no podía sacar los cigarrillos. Su argumento era que, de acuerdo con las reglas escolares, los cigarrillos en sí no estaban prohibidos, por lo que no estaban sujetos a incautación o confiscación. La Corte Suprema también rechazó este argumento. La Corte razonó que, si el Sr. Choplick podía registrar legalmente el bolso en busca de cigarrillos, no sería razonable decir que recoger los cigarrillos después de encontrarlos constituía por sí mismo una violación constitucional. La Corte concluyó que “ni al abrir el bolso ni al introducir la mano en él para retirar los cigarrillos el Sr. Choplick violó la Cuarta Enmienda”.

En cuanto al segundo registro, todo comenzó cuando el Sr. Choplick notó el paquete de papeles para enrollar. Recuerda que, según su experiencia, los papeles para enrollar estaban estrechamente relacionados con el uso de marihuana entre estudiantes de secundaria. Esto creó una sospecha razonable de que T. L. O. también llevaba marihuana además de cigarrillos. Por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que esta sospecha justificaba una investigación adicional del bolso. Este registro reveló una pipa, bolsas de plástico comúnmente utilizadas para guardar marihuana, una pequeña cantidad de marihuana y una cantidad considerable de dinero. Estos objetos fortalecieron la inferencia de que T. L. O. estaba involucrada en la distribución de marihuana, y el registro finalmente reveló la tarjeta que contenía una lista de “personas que me deben dinero” y dos cartas. La Corte Suprema concluyó que la inferencia de que T. L. O. estaba involucrada en la distribución de marihuana era lo suficientemente sólida como para justificar que el Sr. Choplick examinara las cartas para determinar si contenían más pruebas. La Corte concluyó: “no podemos concluir que el registro en busca de marihuana fuera irrazonable en ningún aspecto”. Debido a que el registro que resultó en el descubrimiento de pruebas de distribución de marihuana fue razonable, la Corte Suprema sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Nueva Jersey de excluir esas pruebas de los procedimientos de delincuencia juvenil de T. L. O. por motivos relacionados con la Cuarta Enmienda era incorrecta. En conclusión, el resultado final fue 94 N.J. 331, 463 A.2d 934, revocado (decisiones tomadas por tribunales inferiores).

NEW JERSEY V. T. L. O.



469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



Opiniones separadas de los jueces

Juez White: Opinión de la mayoría

Creía que los funcionarios escolares pueden registrar a los estudiantes sin una orden judicial ni causa probable, pero necesitan una sospecha razonable. Los estudiantes siguen teniendo derechos de privacidad bajo la Cuarta Enmienda en la escuela, pero las escuelas tienen responsabilidades especiales de mantener el orden y la seguridad. Un registro es constitucional cuando existen motivos razonables para sospechar que el estudiante infringió una ley o una regla escolar, y el registro está razonablemente relacionado con lo que se busca y no es excesivamente invasivo. En el caso de T. L. O., la Corte finalmente determinó que el registro era razonable. Básicamente, creía que las escuelas tienen más flexibilidad que la policía, pero no pueden registrar a los estudiantes completamente al azar.

Juez Powell: Opinión concurrente

Está de acuerdo con el resultado, pero enfatiza por qué las escuelas son diferentes de las fuerzas del orden comunes. Los maestros y administradores necesitan autoridad para mantener la disciplina, y exigir causa probable para cada registro escolar dificultaría que las escuelas respondieran rápidamente. Las escuelas no son principalmente instituciones encargadas de hacer cumplir la ley; son instituciones educativas, y necesitan cierta flexibilidad porque su función es educar y mantener el orden, no investigar delitos como lo hace la policía.

Jueza O'Connor: Opinión concurrente

O'Connor se unió al razonamiento de Powell. Creía que la Constitución debía reconocer la relación especial entre los estudiantes y los funcionarios escolares. Los funcionarios escolares tienen la responsabilidad de proteger a los estudiantes y mantener el entorno educativo, y el estándar de sospecha razonable les proporciona a las escuelas suficiente autoridad mientras continúa protegiendo la privacidad de los estudiantes. En conclusión, ella cree que los estudiantes tienen derechos, pero que las escuelas tienen responsabilidades especiales que justifican un estándar de registro menos estricto.

Juez Blackmun: Concorre con el fallo

Está de acuerdo en que el registro fue constitucional, pero tiene una explicación algo diferente. Se enfoca principalmente en equilibrar dos intereses: el interés del estudiante, que consiste en la privacidad y la protección frente a registros irrazonables, y el interés de la escuela, que consiste en la seguridad, la disciplina y el mantenimiento de un entorno educativo eficaz. Sostiene que el contexto escolar crea una "necesidad especial" que puede justificar registros sin causa probable. Cree que debemos equilibrar la privacidad de los estudiantes con la necesidad de la escuela de mantener la seguridad y el orden.

Juez Brennan: Opinión disidente

Creía que la Corte debería haber exigido causa probable, no simplemente sospecha razonable, para este tipo de registro. Su principal preocupación era que la prueba de "razonabilidad" de la mayoría era demasiado vaga y que los maestros y administradores podrían no saber cuándo realmente están autorizados para realizar un registro. Hace énfasis en que la privacidad de un estudiante merece una sólida protección constitucional y, en el caso específico de T. L. O., una vez que se encontraron los cigarrillos, el registro en busca de pruebas de que había fumado había terminado. Encontrar papeles para enrollar no era suficiente para establecer causa probable para continuar buscando marihuana. Él creía que la escuela no debería haber podido continuar registrando el bolso de T. L. O. basándose únicamente en los papeles para enrollar y que se debería haber exigido causa probable.

Juez Stevens: Concorre en parte / Disiente en parte

Stevens fue incluso más crítico con la mayoría que Brennan. Señaló que la gravedad de la infracción sospechada debería importar. Argumenta que existe una enorme diferencia entre registrar a alguien porque se sospecha que infringió una regla escolar menor y registrarlo por sospechas relacionadas con drogas, armas, violencia o una alteración grave del orden. Considera que el estándar de la Corte es demasiado amplio porque, técnicamente, podría permitir registros por infracciones muy menores. Por ejemplo, le preocupa que, bajo el enfoque de la mayoría, las escuelas pudieran registrar a estudiantes por cuestiones como infracciones del código de vestimenta, llegar tarde, usar lenguaje inapropiado, fumar o estar en un pasillo sin permiso. Cree que los registros deberían estar más justificados cuando la conducta sospechada involucra un delito, una alteración grave del orden o un peligro. En conclusión, cree que no debemos tratar un registro en busca de algo menor de la misma manera que un registro en busca de algo peligroso o delictivo. La gravedad de la infracción sospechada debería importar.

NEW JERSEY V. T. L. O.

469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



Los fundamentos de la decisión de la Corte Suprema

Fundamento 1 — La Cuarta Enmienda se aplica a las escuelas públicas

La prohibición de la Cuarta Enmienda contra los registros y las incautaciones irrazonables se aplica a los registros realizados por funcionarios de escuelas públicas. Los funcionarios escolares no están exentos de la Cuarta Enmienda simplemente por la naturaleza especial de su autoridad sobre los estudiantes. Al realizar registros y otras funciones de acuerdo con políticas disciplinarias establecidas por leyes estatales, los funcionarios escolares actúan como representantes del Estado, no simplemente como sustitutos de los padres de los estudiantes. Por lo tanto, no pueden reclamar la inmunidad de los padres (lo que significa que, históricamente, se consideraba que el personal escolar era una extensión de los padres y, por lo tanto, los registros realizados por maestros no tenían las mismas consecuencias) frente a las restricciones de la Cuarta Enmienda.

Fundamento 2 — Los estudiantes tienen expectativas legítimas de privacidad

Los estudiantes tienen expectativas legítimas de privacidad. Los estudiantes pueden considerar necesario llevar consigo una variedad de artículos legítimos que no están prohibidos. No hay razón para concluir que hayan renunciado necesariamente a todos sus derechos de privacidad sobre esos artículos simplemente por llevarlos a las instalaciones escolares. Sin embargo, el entorno escolar requiere un equilibrio entre la privacidad de los estudiantes y la obligación legal de la escuela de mantener un entorno seguro en el que pueda desarrollarse el aprendizaje. Debido a la importancia de mantener este equilibrio, se estableció que los funcionarios escolares no necesitan obtener una orden judicial antes de registrar a un estudiante ni tener causa probable para creer que un estudiante infringió la ley. En su lugar, la legalidad del registro de un estudiante depende de la razonabilidad del registro, considerando todas las circunstancias.

Fundamento 3 — Prueba de razonabilidad de dos partes

1. ¿Estaba justificado el registro desde el principio?

El registro de un estudiante realizado por un maestro u otro funcionario escolar generalmente estará justificado desde el principio cuando existan motivos razonables para sospechar que el registro permitirá encontrar pruebas de que el estudiante ha infringido o está infringiendo la ley o las reglas de la escuela.

2. ¿El registro estaba razonablemente relacionado con su alcance?

El registro debe estar razonablemente relacionado con los objetivos del registro y no ser excesivamente invasivo teniendo en cuenta la edad del estudiante, el sexo del estudiante y la manera en que se realizó el registro.

Fundamento 4 — Reglas menores

La Corte declaró que no estaba dispuesta a aceptar un estándar bajo el cual la legalidad de un registro dependiera de la evaluación de un juez sobre la importancia relativa de las diferentes reglas escolares. La Corte enfatizó que mantener la disciplina requiere que los estudiantes cumplan con las normas de conducta establecidas por las autoridades escolares y que estas normas no deberían cambiarse según las opiniones de un juez. Por lo tanto, la Corte generalmente sostuvo que esa decisión corresponde al criterio de los funcionarios escolares respecto a la importancia de las reglas escolares, siempre que la propia regla no viole otra garantía constitucional.

NEW JERSEY V. T. L. O.



469 U.S. 325 (1985)

N.º 83-712

Argumentado: 28 de marzo de 1984

Reargumentado: 2 de octubre de 1984

Decidido: 15 de enero de 1985

Certiorari ante la Corte Suprema de Nueva Jersey



Preguntas que la Corte no decidió

1. La regla de exclusión

La Corte Suprema declaró específicamente que no estaba decidiendo si la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas mediante un registro escolar ilegal. La Corte explicó que, en este contexto, existen dos preguntas separadas. Primero, ¿las pruebas fueron incautadas en violación de la Cuarta Enmienda? Y segundo, ¿es la regla de exclusión la manera apropiada de abordar las consecuencias de esa violación? Ninguna de las dos preguntas es lógicamente anterior a la otra. Como la Corte determinó que el registro de T. L. O. no violó la Cuarta Enmienda, no necesitaba decidir si la regla de exclusión se aplicaría a un registro ilegal realizado por autoridades escolares.

2. Casilleros, escritorios y otras propiedades escolares

La Corte no decidió si un estudiante tiene una expectativa legítima de privacidad en casilleros, escritorios u otras propiedades escolares proporcionadas para almacenamiento. La Corte tampoco expresó una opinión sobre los estándares que rigen los registros de esas áreas por parte de funcionarios escolares o autoridades públicas que actúen a petición de funcionarios escolares.

3. Participación de la policía en registros escolares

La Corte no abordó la participación de la policía en los registros escolares. La Corte declaró: “Aquí consideramos únicamente los registros realizados por las autoridades escolares actuando solas y bajo su propia autoridad”. El caso no planteaba la cuestión del estándar apropiado para los registros realizados por funcionarios escolares en conjunto con las fuerzas del orden o a petición de estas; por lo tanto, la Corte no expresó ninguna opinión sobre esa cuestión.

4. Registros sin sospecha individualizada

La Corte no decidió si la sospecha individualizada es un elemento esencial del estándar de razonabilidad adoptado para los registros realizados por autoridades escolares. La Corte señaló que, en otros contextos, había sostenido que, aunque “algún grado de sospecha individualizada suele ser un requisito previo para un registro o una incautación constitucional”, la Cuarta Enmienda no impone un requisito absoluto de sospecha individualizada en todas las circunstancias. Debido a que el registro del bolso de T. L. O. se basó en una sospecha individualizada, la Corte no necesitaba considerar las circunstancias que podrían justificar registros realizados sin una sospecha individualizada.



CONSECUENCIAS



Y una vez más, antes de regresar a ese pasillo. La campana ya sonó. Los estudiantes todavía se dirigen hacia el almuerzo, los casilleros siguen cerrándose, las conversaciones continúan mezclándose y, en algún lugar del pasillo, probablemente alguien todavía está intentando terminar una tarea antes del siguiente período. Pero ahora, imagina que ese administrador vuelve a estar frente a ti. Tu mochila sigue colgada de tu hombro. Y tú sigues hambriento, con ganas de ir a almorzar. Y después de todo eso, la misma pregunta sigue esperando:

“¿Podemos mirar dentro?”

Después de todo esto, quizá ahora sabes que la respuesta no es simplemente sí o no. Sabes que los estudiantes de escuelas públicas sí tienen derechos bajo la Cuarta Enmienda. Sabes que las escuelas tienen la responsabilidad de mantener a los estudiantes seguros y mantener el orden. Y sabes que, bajo *New Jersey v. T. L. O.*, los funcionarios escolares generalmente no necesitan una orden judicial ni causa probable para registrar a un estudiante. En su lugar, el registro debe ser razonable considerando todas las circunstancias, estar justificado desde el momento en que comienza y estar razonablemente relacionado, en cuanto a su alcance, con lo que los funcionarios escolares están buscando. Esa regla comenzó con una estudiante de primer año de 14 años, un bolso y un registro en una escuela secundaria de Nueva Jersey. Lo que se encontró dentro de ese bolso finalmente recorrió los tribunales de Nueva Jersey hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La decisión de la Corte se convirtió en uno de los casos que continúa dando forma a nuestra comprensión de la privacidad de los estudiantes en la actualidad.

Pero la historia de *T. L. O.* no trata únicamente de lo que había dentro de su bolso. Trata de lo que sucede cuando la autoridad se encuentra con la privacidad. Trata de cómo la ley intenta equilibrar dos cosas que pueden ser importantes al mismo tiempo: la responsabilidad de una escuela de proteger a sus estudiantes y el derecho de un estudiante a ser tratado como una persona con protecciones constitucionales. Y ese equilibrio todavía se está poniendo a prueba. Aquí mismo, ahora mismo, mientras el administrador te observa, esperando.

Así que, la próxima vez que escuches que un estudiante está siendo registrado, que están abriendo una mochila, inspeccionando un casillero, o si tú mismo te encuentras frente a una situación así, no te quedes sin saber qué hacer. No lo aceptes simplemente porque creas que no tienes otra opción. Conoce tus derechos y reconoce cuándo la ley está de tu lado.



Conocer tus derechos
no significa saber
la respuesta, sino
tener la capacidad de
comprender la
pregunta.



Escrito por
Demma Orellana
Fundadora y
Directora de VOISA





CITATIONS



Massp. <https://massp.com/2021/10/legal-searches-in-school-reasonable-suspicion-required/>. Accessed 18 Aug. 2026.

“Fourth Amendment.” LII / Legal Information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/fourth_amendment. Accessed 18 Aug. 2026.

“Unreasonable Search and Seizure.” LII / Legal Information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/unreasonable_search_and_seizure. Accessed 18 Aug. 2026.

“Search and Seizure in the Public Schools | Law | Research Starters | EBSCO Research.” EBSCO, <https://www.ebsco.com/>. Accessed 18 Aug. 2026.

“Schools Have a Duty to Keep Students Safe from Foreseeable Dangers.” Seattle Litigation Group - Seattle Law Firm, <https://www.seattlelitigation.com/blogs/schools-have-a-duty-to-keep-students-safe-from-foreseeable-dangers>. Accessed 18 Aug. 2026.

“The Right to Search Students.” ASCD, <https://www.ascd.org/el/articles/the-right-to-search-students>. Accessed 18 Aug. 2026.

“Amendment IV.” Constitution of the United States, Congress.gov, <https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-4/>. Accessed 18 Aug. 2026.

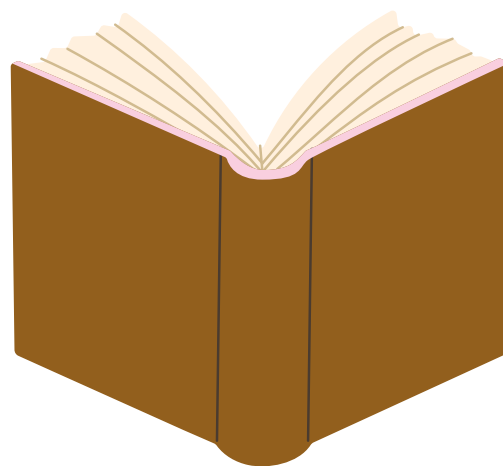
New Jersey Department of Law and Public Safety, Division of Criminal Justice. School Resource Officer Program: Appendix 1. State of New Jersey, <https://www.nj.gov/lps/dcj/school/app1.pdf>. Accessed 18 Aug. 2026.

Facts and Case Summary - New Jersey v. T.L.O. <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/educational-activities/fourth-amendment-activities/new-jersey-v-tlo/facts-and-case-summary-new-jersey-v-tlo>. Accessed 18 Aug. 2026.

School Searches and Seizure | Kids Legal. <https://kidslegal.org/school-searches-and-seizure>. Accessed 18 Aug. 2026.

“Know Your Rights: Student Searches & Investigations.” ACLU of Massachusetts, <https://www.aclum.org/know-your-rights/know-your-rights-student-searches-investigations/>. Accessed 18 Aug. 2026.

Nance, Jason P. “Random, Suspicionless Searches of Students’ Belongings: A Legal, Empirical, and Normative Analysis.” University of Colorado Law Review, vol. 84, 2013, pp. 368–430.



LOS PEOPLE'S BRIEFS:
REGISTROS EN LAS ESCUELAS

